



刑部奏疏卷之二

三

臣潘季馴謹題

廣仁恩重民命疏

爲懇乞

聖明廣仁恩重刑獄以全民命以隆

聖澤事浙江清吏司案呈奉本部送刑科抄出刑科
給事中常居敬題前事內開以王者之政莫先
於保民仁民之心尤貴於推廣苟一物失所則
心有所不忍而一念未推斯澤有所不流矣臣

嘗讀孟軻氏書至謂齊宣愛牛足以致王夫齊
宣小國之君愛牛一事之偶軻氏卽許以足王
者擴而充之足以保民也我

皇上好生之德素洽民心

欽恤之仁屢形

詔旨邇者當會審之時納科臣之請矜疑免死踰於
常數共應決人犯業已延頸待誅猶然奉

旨暫免此誠周文如傷之念大禹泣罪之心也一時
法司諸臣皆能仰承

德意

輦轂生靈熙熙若登春臺矣雖然四海廣矣
生民衆矣其間伏法待決者有限而無辜就斃
者無窮情狀多端咸戕生理况今各省水旱異
常流離愁嘆民困已極若非推廣此心嚴加申
飭是

皇上有如天之仁而匹夫有向隅之泣閭閻無罪之
民反不若市曹應決之衆得以須臾無死也臣
待罪刑官久矣謹爲

皇上悉其狀夫濫詞之禁非不嚴也間有贖鍰之念

重遂訟獄之事繁放告雖有定期而投文之受理者更多憲票不必盡登而律外之科罰者不少甚至佐貳首領咸得准理追呼紛擾雞犬不寧妨農業而失生計民有囂然喪其樂生之心者矣此訟之所當簡也酷刑之條非不重也間有秉性兇而專一苛刻者則視民如草芥焉催科不分緩急而任意敲朴訊獄無論是非而槩加榜掠以至其身具五刑體無完膚兩造未畢而挺杖厭人之肉矣此刑之所當清也以淹禁

則拘繫經年園牆多夜之聲結可不速乎以偏執則移情就律覆盆有不白之冤聽斷可不虛乎強盜歇案近已奉

旨註銷另立文簿矣然捕官之貪黷爲多而胥猾之打詐如故若南京兵馬左瀨者恐不止一人也臣以爲府州縣巡捕各官宜責之掌印者稽查而禁治之不則以連坐之罪治之可也人命檢勘近已通行各掌印官親檢矣然正官多事以致歲月遷延而屍傷朽壞止憑吏件弊孔多端

甚至殺人者不抵而擬償者不實也臣以爲正官初檢勿得過三日之外其餘隔縣覆檢或會檢卽以賢能佐貳爲之不必正官遠出以致妨本業而失期會可也每年會審在按臣有申理之責也然或據審冊無應出之情泥成案絕可生之路逐隊而入唱名而出卽有冤抑莫可究詰是會審爲虛文安望其臨刑之冤可伸也臣以爲閱冊有可疑者仍應備查原卷會審之時從容鞫訊卽遲以數日未爲不可庶獄情當而

枉抑獲伸矣五年恤審此

朝廷浩蕩之恩也然或有司之意見相左以致原犯之監禁如故甚至斃之獄中漫云病故是大澤有所不究矣臣以爲恤案已奏允者各該巡按當細查而彙報之改擬若干倘有司偏執而阻格者叅治不貸庶

欽恤之恩溥而民獲生全之實惠矣至若京廠衛之設所以爲防姦緝盜之司其慮甚遠而其法甚善也近年番校奉法獲姦者不爲無功然年終

以獲爲陞賞則蹤跡影響之間不無粧點羅織之弊臣內接得刑部有詞罪囚內多訪獲人犯倘非

聖明寬恤安保盡無冤濫昔年之奎荷花可鏡也臣以爲自今廠衛所獲無論強盜人命俱送法司研審倘有虧枉卽從辯釋其番校人役雖獲奇功亦必積有年勞安靜不擾者始從優敘庶輦轂之下無冤抑之民矣以上數事雖在京在外情狀不同要皆民命攸關均於

皇恩有累當此各省決獄事竣已布肅殺之威而保全民命猶所以長養之德望

皇上推一念之仁全萬民之命

勅下法司再加詳議如果臣言不謬嚴行申飭加意保全庶蒞官治獄者咸體

皇上之心而海宇蒼生咸蒙

皇上之澤矣等因題奉

聖旨法司知道欽此欽遵抄部送司案呈到部臣等看得給事中常居敬題稱禁濫詞禁酷刑速歸

結虛聽斷查捕役速檢驗會審備查原卷恤審
叅治阻格及厥衛緝獲人犯內有虧枉者從法
司辯釋各一節爲照治道以萬民各得其所爲
極致仁君以一夫不被其澤爲已幸故天道之
肅殺雖運於秋歛之時而休養生息之仁亦默
寓于其內蓋不欲一物以秋殺而遂就傾覆也
聖人之法度雖嚴於有罪之衆而敬慎欽恤之
意亦並行于其間蓋惟恐一民以有罪而或致
無告也恭惟

皇上御寓大德好生欽恤之仁屢形
明詔頃者寬矜疑之數緩重辟之誅復
勅臣等法司衙門今後大小獄情上緊問理應開豁
的卽與開豁毋得淹滯大哉

皇仁真足以福生靈而迓天和矣臣等敢不祇承
德意但天下之生靈其待命于

上者何限而一時羣吏之奉法于下者又未必皆當
于

聖心則斯民失所之悲匹夫向隅之泣誠有如給事

中常居敬之所言者謹將原開款目酌議上
請通行申飭查得問刑條例一款在外軍衛有司不
係掌印官不許接受詞訟又本年五月內該臣
等題

准有司例外科罰者許被害之人赴院司伸理照數
追給本官坐贓論罪濫詞之禁本嚴也今在外
有司或念重於贖鍰則例外不免誅擾受理於
佐貳則獄訟滋爲繁多合無行各撫按申禁所
屬正官不許科罰擾民佐貳首領不許受詞斷

理違者叅奏各治以罪則貪墨者知警而訟可
簡矣又查得萬曆元年六月內都察院題
准新例酷刑官員不論情罪輕重輒用慘刻刑具但
傷人者俱奏

請文官降級調用武官降級帶俸因而致死者文官
發原籍爲民武官革職差操致死三命以上者
文官發附近武官發邊衛各充軍酷刑之例甚
重也今在外有司或專意催科則鞭朴不分緩
急任情訊鞫則考掠無論是非合無行各撫按

申禁所屬不得淫刑以逞兇殘苛刻以傷民命
違者叅奏照例降遣則殘酷者知畏而刑可清
矣獄訟貴於速結凡以便民也而闌茸有司視
民情爲可緩一經拘繫動輒經年囹圄之縲紲
駢肩几案之文移高閣妨民爲特甚撫按得實
一以淹禁之律繩之歸結何敢於不速乎五詞
貴於公聽凡以服民也而恣肆有司任已情以
斷獄

祖宗律例視若彌文怵勢要而輕重其情貪利賄而

高下其手公道又安在哉撫按官考察得情一
以故入人罪之律懲之聽斷何患於不公平捕
盜員役意在得財身爲商賈良民而誣之爲盜
向竊米鹽細事而執之爲強打詐害人非尠小
也應行府州縣正官居常稽查覺察事發連坐
不貸則貪吏斂手積猾屏跡而民生安矣檢勘
人命利在于速經踰旬日則屍傷發變而難知
吏忤肆欺則兇人常幸而獲免遲滯啓姦非淺
鮮也應行州縣正官初次親檢不許遲過三日

會檢覆檢卽委賢能貳丞則吏忤弊絕屍傷已明而罪可定矣園土重囚延頸而望按院之會審也若拘泥成案嫌翻舊招執簿呼名片詞而退不終朝而數縣之獄徧矣冤抑何由而伸也臣以爲宜如科臣所言行巡按御史於會審之時備查原卷細鞫干連果有冤抑從容以辯理之可也恤允衆犯跂足以望有司之奉行也若不務公平惟徇意見監禁猶夫往日瘐死則云病亡舉成案而付之東流矣

蕩恩何由而達也臣以爲宜如科臣所言行巡按御史將恤允人改擬釋放者查數彙奏如有阻執從重叅究之可也再照馭吏以法振法在人如上數條佐貳巡捕之受詞多方索詐掌印官得稽察之府縣官之酷刑科擾廢事殃民司道官得督責之矣然撫按者又

朝廷所賴以總持法紀而約束羣吏者也在外有司考語之優劣在撫按仕進之利鈍在撫按所以承望風指而遷就求合者固已無所不至矣

爲撫按者苟非公平正大務在得人則有司得以曲行其私小民無由實蒙其惠而以上數事又未免于以彌文而取悅以銳始而邀功矣更望

皇上申飭撫按諸臣務要仰遵

明旨正已率屬振揚風紀人人能言之而取其實不徇其文整肅羣吏人人能行之而覈其心不拘其迹每年查盤委官列其功罪之目矣而兼核委官恐其任喜怒以裁物按臨考察司道定其

上下之等矣而并觀司道恐其任愛憎以徇情以之爲精明必其有剔姦去弊之實政而好高喜事者弗與也以之爲渾厚必其有休息愛養之真仁而畫坐嘯不與也一事之節省得宜難信其他用之弗侈蓋彼常持此以要名而豈皆廉吏耶一人之調停有術未必其庶務之得中蓋彼或乘便以集事而豈皆能吏耶應對敏捷舉動周詳固足以徵其慧而得非猥利浮薄之徒儀度溫恭言辭卑下固足以見其謙而將

無脂韋輒熟之態催徵錢糧依限而完矣必思鞭撻之餘何求不得此人或因公而不顧民艱批委詞訟未幾而結矣必思鍛鍊之下何獄不成此人或欲速而失之太刻利害必爭可否必析人皆以爲不承順也而共理民事者當若是何嫌於體統而未嚴恟恟而無可書悶悶而無可喜人皆以爲不揮霍也而父母斯民者當若是何害於名譽之不立凡若此類務抑情而行虛心以體平居以此諭監司使各嚴其所屬按

臨以此待守令不徒見諸空言則有司知撫按之嚮意者有在已之考最者有在必不敢彌文塞責有初罔終而法行吏戢刑省民安矣然京師者四方之極也我

皇上仁敷九有而尤加意於

畿輔之黎庶乃

輦轂之下尚不能無冤抑之民又何以責四方之濫刑乎在京嚴衛之設所以防姦緝盜其法本甚善而近日之奉法緝獲者亦不爲無功臣以爲

宜如科臣所言伏乞

勅下廠衛衙門凡遇旗校緝獲人犯果有元惡巨盜固當如法考訊以求其情其餘情罪稍輕者不必槩行重掠以殘其命及至陞賞旗校也固論其緝獲之功次尤取其安靜之不擾如其奉法獲姦也雖功次不多而猶必加之以優敘如其生事擾害也雖累獲奇功而必置之以劣處此則冒功希賞之念輕將粧點羅織之弊息矣至若一應送問人犯容臣等法司衙門虛心研審

情罪真當者問擬如律無辜被逮者查勘辯豁則廠衛之緝獲也所以防隱伏之姦法司之問辯也所以求情罪之當事雖或有異同而法未始不相成也如是則

聖天子好生之德既淪洽於邦畿而亦弘敷於海內既生全乎向善之百姓而亦未始不保全乎無知之細民真如天道肅殺之中有生息之意而萬民皆得其所矣所以綿

聖天子無疆之福弘

國家有道之長者豈外是哉

推廣德意疏

爲躬覩

聖皇好生

大德懇乞

天恩推廣

德意以澤蒼生事貴州清吏司案呈奉本部送刑科
抄出吏科給事中鄒元標題前事內開臣於本

月初九日奉

聖旨今歲暫免行刑欽此維時不啻諸囚喜若更生

白叟黃童傳呼閭里歌舞

聖德高祝

聖壽者聲徧

畿輔臣伏思之齊宣王不忍一牛孟軻惓惓開道
謂其足以王天下何者一念不忍之心也

陛下天縱聖知豈宜王可比萬一兩歲免刑之心真
不忍之心所感觸也培養之功責在講幄臣無
容贅乃所謂擴充仁術者臣得言之臣聞刑罰
者聖王御世之具不得已而用之也往時循良

諸吏視民體膚卽民體膚視民財力卽已財力
故閭里亡愁嘆之聲阡陌有充盈之積若近時
則不然專務刻轢其民民一被勾攝痛加捶楚
有立死杖下者孤人之子寡人之妻何吏之痛
而不德也民一入公門室如懸磬有一詞而罪
贖至百者剥及宗黨株及親戚何民之無辜至
此極也

陛下於此畿內可死之人猶必矜而宥之矧畿外諸
人有罪不至死者遭此荼毒

陛下見之其不忍之狀又不知將何以爲情矣臣願
陛下推廣德意

勅該部轉行各處有司曉然知

陛下之意務先仁愛以省刑輕罰爲先庶幾哉囹圄
空虛而田野有餘積矣然其敕有根非可以朝
令夕禁也嚴刑生於重罰重罰必至嚴刑自近
歲督責之法立每歲解贖贖之數多院司以此
殿最郡邑郡邑以此苛責細民酷則法立法立
則名高夫不議減解贖贖之例而寬考成之法

雖龔黃在事勢不能禁故議減解贖之例是今
日惠養元元急務先是科臣王亮言之所當亟
爲議處者也或者論未能遽減其額臣竊謂

廟堂寬一分之惠下民受一分之賜矣然此猶非
致治清濁之源也禹泣罪人痛百姓異心夫是
罪人猶非大犯名教云爾今歲決單中計子弟
殺父兄者寔繁傷壞彝倫大非細故在昔仁賢
得一郡邑漸民以仁摩民以義故其人雖往而
流風餘俗猶有存者無論程朱之於扶溝南康

卽文翁在西蜀亦可觀記已近時之所謂良有司者一辦事之吏而已其治在於期會簿書間有見稱士紳者以流連詩酒爲高致談及政教民事則掩口竊笑無惑乎風俗日汙犯法者衆也臣願

陛下推廣德意

勅下該部轉行各處有司曉然知

朝廷之意務廣教化凡訟關彝倫者須痛自躬責以移風易俗爲主使民興教讓之美敦仁厚之

俗雖未必人人有君子之行斯民耳目熟而良心生刑措之風庶幾可致矣等因奉

聖旨該部知道欽此欽遵抄部送司案呈到部臣等看得吏科給事中鄒元標題稱省刑罰廣教化一節爲照刑罰教化二者爲治之大端而明刑弼教其道未始不相成者也我

皇上歲當審錄之期再下停刑之

詔邇

俞科臣之請廣行矜恤之在蓋惟恐民生有冤而示

天下以省刑惟恐

德意之未溥而示天下以崇教大哉

皇恩明德慎罰相須並用真足以澤蒼生而敷九有
矣乃猶阻於

德意之未宣而刑罰之未省者豈其奉行者之未至
耳臣以爲刑之不省非不可省也嚴刑重罰勢
本相因夫亦以贖贖之多而考成之令有以督
之也今之爲守令者解贖有例積穀有數在查
盤則以此上下其考語在院道則以此殿最其

有司而務爲迎合者又爭先取足以求獵夫賢
聲以致詞訟日繁箠楚日刻比較益嚴而手足
無措詎知贖鍰雖積乎帑中而無辜已斃於杖
下矣是之謂以政教人無重辟之擬而死者比
比真足以戕好生之德而傷天地之和此科臣
王亮鄒元標相繼而有

請也伏願

勅下戶部再加酌議量減贖額稍寬考成則詞訟自
寡而民不苦於誅求勾攝自踈而刑不濫於敲

朴庶乎閭里無愁苦之聲阡陌有充盈之積矣
如是而有藉口於解贖之多復肆行夫慘刻之
罰者撫按官一以酷刑之律罪之刑罰何有於
不省耶臣又以爲教之不行非不能行也立政
有本致治有原夫亦以實德之未孚而徒以法
令制之也夷考古人有與布化盜不罰興孝耻
見爭奪之民而閉閤以思過者惟其以身先之
而不事於聲色耳今日則士鮮羔羊之行政祖
申商之餘以簿書期會爲急務以催徵法律爲

雋才南康扶溝之政果可得而復覩乎此其上
率而風俗日靡俗汙而民行不興無惑乎彝倫
之攸斁而罪人之實繁誠有如科臣之所言者
恭候

命下容臣等申飭撫按官通行所屬務正身以率物
崇節儉以化民而又實心實政布爲條教以
皇祖之訓俗者耳提面命之移風易俗視爲已任一
夫有罪是曰予辜則上有好禮之教下多從善
之民雖未必人人盡君子之行而法亦不至於

輕犯矣如是而又有崇尚乎虛文不先之積矣
者撫按官一以不職罪之教化何有於刻之
夫刑罰所以齊民也刑省而天下無冤有於
教化所以導民也教行而天下皆向善立政
幾乎協中之風追美於刑措之盛以法
聖天子好生之意既淪浹於畿輔之內而亦孝耻
四海之外所以基億萬載之祚而衍無先之
者端在是矣

政祖
律爲

救荒實政疏

其上

爲議陳救荒實政乞

彝倫

賜採擇以安民生以裨

言者

聖治事陝西清吏司案呈奉本部送刑科抄

陝西監察御史韓應庚題前事臣奉

率物

命巡按甘肅適值臨鞏地方荒旱異常而蘭

以

一帶比之尤甚誠有如科臣牛惟炳等一任一

荷蒙

從善

聖慈軫念邊黎先發銀四萬兩散賑續發銀不至於

萬兩抵補錢糧一時全陝饑民既莫不歡欣鼓動共慶更生復蒙

聖諭叮嚀仍着督撫等官悉心措畫多方賑恤務濟民艱用稱朕厚下安邊至意欽此欽遵臣愚以爲救荒無奇策惟在調停安輯奉行實政使民不失望而已謹以所議救荒實政十條備錄奏

聞伏乞

勅下該部再加詳議如臣言果有可採通行被災地方一體查照施行等因題奉

聖旨該部知道欽此欽遵抄部送司案呈到部除別款聽各該衙門徑自議覆外內一款減訟獄以貽休息相應定立前件議擬上

請合候

命下移咨各省直巡撫都御史及咨都察院轉行各處巡按御史一體遵照施行惟復別

賜定奪

計開

一減訟獄以貽休息照得賊吏訟繁卽豐

歲亦爲民蠹若以災害未息肩之民而
又加以詞訟勞擾不得休息則民不堪
命坐跼危亡職此故耳臣議凡遇被災
州縣行令掌印官每月放告不過兩次
每次准狀不過數張情輕者徑釋事重
者速結筆楚囹圄悉從寬減勿得仍前
三日五日一放告牌小事大事槩擬追
贖每月終將准過詞狀問過緣由造報
撫按兩院查考但有濫受詞訟貪饕暴
虐者當卽盡法叅處庶乎去繁蠲苛與
時休息而疲殘之民得以湔洗瘡痍日
就安養矣

前件臣等看得巡按甘肅監察御史韓應
庚題稱減訟獄以貽休息一節爲照訟
獄之設用以詰奸禁暴伸冤理枉固吏
治之所不可廢者但當饑饉洊臻之後
邑里蕭條饑殍相望若復加以訟獄繁
興則拘攝誅求之擾勢所必至朘削日

甚坐跼危亡民生何由而遂乎御史韓
應庚目擊全陝災荒乞減訟獄以貽休
息誠爲救災恤患之要務相應依擬申
飭合無通行各省直被災去處州縣有
司等衙門除人命強盜重大事情難立
禁限外其餘各量事務繁簡生齒登耗
放告日期每月不過兩次准狀之數大
邑不過數張審係情輕卽與免供釋放
事犯稍重照依律例速結輕省敲扑使

民無糜爛血肉之災清理犴狴使民鮮
桎梏纍繫之苦一應贖鍰俱要恪遵近
日題奉

明旨嚴禁科罰新例量其罪犯果無虧枉丁力委可
辦納方准追貯支銷嚴戢衙門人役需
索擾害月終仍將准理過詞狀緣由造
報兩院查考中間如有不恤民艱濫受
詞訟貪饕暴虐間充私橐者聽各該撫
按官重則指名叅究輕則類註劣考務

使刑清訟簡事省民安遺黎獲安堵之
休流徙遂來歸之望有裨於救荒實政
不淺也謹照原款擬議上請伏乞

聖明裁奪

地方事宜疏

爲敷陳地方事宜以備

聖明採擇以隆萬世治安事陝西清吏司案呈奉本
部送刑科抄出巡按陝西監察御史陳薦題前
事臣以一介草茅再叨 任使巡歷關中乃適
值大禋之歲民不聊生臣日夜兢兢與共事諸
臣爲此生靈請命所徵

恩於

皇上如天之覆如地之載矣顧求所自致力於地方

者實未萬分一也又念臣職在激揚本無地方專責如於利病有所聞見則例當入

奏以罄芹曝之忱是用不揣膚淺列爲五議上

請伏乞

勅下該部再加詳覆

賜之施行地方幸甚臣愚幸甚等因奉

聖旨該部知道欽此欽遵抄部送司案呈到部除別款聽各衙門徑自議覆外內一款議審檢相應定立前件議擬上

請合候

命下本部移咨都察院轉行各處巡按御史一體遵

照施行

一議審檢

前件臣等看得人命固要抵償而定爲抵命之獄也在審其致死之根因而不在于既檢之後檢屍以決審鞫而推其行檢之意也在閱其屍傷之果否而不在於檢驗之多苟致死之根因審之於始

者灼然而無可惑則一檢之以決其所
審可也或屍傷之既有質之所審者相
合而不相懸則一覆以合其初檢可也
巡按御史陳薦因見陝中人命招卷開
載檢驗繁多痛生死之受害欲先審而
後檢及覆檢而卽止又查不當檢不必
檢之二端并爲問人命者之誠誠於法
體民命關係不小相應依擬申飭合候
命下本部移咨都察院轉行各處巡按御史通行合

屬大小問刑衙門凡人命或屍主告發
或地方呈報審係虛僞立爲辯明不必
槩行檢驗如果情罪有因卽當虚心細
審原告辭色真實之與假捏自不相同
中正干連隔別之與同審自可立判追
出行兇器械復慮傷証不明然後躬行
檢驗遠取件作近嚴吏書親看傷痕不
避夫兇穢親爲記劄不憚夫煩勞手足
之毆踢若干他物之毆擊若干孰爲吊

打真形孰爲蠱毒的証一切致死諸傷
果與原審無異速成招案立爲申詳若
該管上司以人命爲不可輕死刑爲不
可續再行駁問則不過覆審初情之的
否覆檢致命之重傷而至於傷口分寸
長短之殊縱橫廣狹之辨亦不必務求
盡合反啓人疑檢至三四盡戕屍體也
至於法不應償傷可立見如前所開過
失殺人車馬傷人及被人讐殺賊殺其

情不重其傷已明不當檢不必檢者但
止以相視爲法而審情立案定罪成招
則不惟死者無折割之慘而生者亦無
註累之害庶可以稱民牧而有聲於典
獄之司矣再照檢驗一節爲弊多端除
洗冤平冤錄所載係屍傷當辨外至於
人情微暖難明吏件姦欺不測官司避
就無常皆足以甚冤抑而縱刁姦如正
犯明知本屍有傷則私買死者傍親使

之講和重賂死者至親使之告息甚者
移屍盜骨而官不得正法也屍主原爲
圖賴報仇則自行毆打遍體破傷暗擦
他毒滿身青赤亦或明知人命不必抵
償止欲告檢傾其家產而官過於用法
也孰不知吏弊之當革而互爲穢殘不
可近之說以悅上心力爲暑月不檢屍
之言以待屍變又竄易微文磨洗年月
爲後來出入人罪之端而官能盡識乎

孰不知件作之當防而苞苴求索先期
而會罪人喝報差訛寫單以示同夥蓋
面目不露形影不知亦難免一時通同
說合之私而官豈盡知乎若官頑鈍而
無耻者通神有具則予生條關節不到
則予死路甘心爲巧取人財之地而冤
抑所不顧也又有矯激而立名者宥罪
恐人以已爲受汗從輕慮人以已爲姑
息忍心爲避嫌要譽之私而枉濫所不

恤也凡此數事皆典獄者所當知伏望
皇上念人命不可輕以死律爲不可忽申飭撫按諸
臣轉行問刑有司留意於檢驗之時務
得原被之真情務嚴吏件之姦弊而在
已尤當虚心公道毋避嫌而輕入人命
毋要名而輒從重典則生者無久累之
苦而死者免殘肢之慘矣伏乞

聖裁

法嚴寃濫疏

爲捕盜法嚴獄滋寃濫懇乞

天恩暫賜緩刑以迓天和并議除免歇案以全無辜
生命事陝西清吏司案呈奉本部送刑科抄出
巡按陝西監察御史陳薦題前事臣按強盜律
文不分首從罪皆論斬其他論斬者類多秋後
而惟強盜決不待時蓋自情真罪當者言耳夫
使其情果真罪果當也安用緩爲故往時法官
不卽依律從事以致奉單巨盜間有越獄而逃

者在萬曆元二年間爲甚致蒙

皇上赫然下詔以責所司大槩謂強盜奉有決單就令巡按御史於巡歷地方處決不必監候蓋申明法律以示必守意甚嚴也已乃議捕盜條格重失事之罪而尤重隱匿者之罪益又嚴矣使有司者不以避罪邀功爲念而必情真罪當是求則是法也卽行之萬世可也夫亦何冤濫之有而奈何其不然也在事主失財以爲不告強劫則追賊難也於是有以竊爲強復張大其勢

動稱夥劫者若干人矣而不顧其非真也在府縣失事以爲不報上司則隱匿罪重也於是據所呈告速聞之合于衙門復懸重賞以待夫有獲者矣而不虞其未確也在應捕員役以爲無所緝獲不可得賞無所招扳不足明強也於是有將乞丐流民妄指爲賊以所有衣物裝誣爲賊而又先行拷縛將地方富戶或平素仇家逼令到官扳陷以遂其私者矣而不畏其爲欺也爲有司者又慮限內無功罪將莫贖則明知其

非是而姑忍聽之株連蔓引盡置之獄情狀未明旋稱病故而藉口盡獲無遺以追失事之罰矣倘其間有一二僅存者則又鍛鍊其詞使無辯解撫按據之以批允按察司據之以轉詳部單一到便應速決如是而欲無冤濫也能乎臣今巡歷地方審錄已畢如關西道一起王天赦等六十餘名已獲監故者二十名矣及續獲祁孟真等三名招出情節眇不相關該分巡僉事楊楫爲之辯釋則彼二十名者其果無冤乎否

耶如關南道一起楊友坤等二十餘名已獲監故者十三名矣及另獲李添相等四名所坐贓物皆係假捕唐自乾裝坐該分守叅議劉致中爲之辯釋則彼十三名者其亦無冤乎否耶其他各道所呈類此者尚多難于枚舉蓋皆自捕盜法嚴之後有之古稱刑罰不中則生邪氣邪氣積于下怨惡蓄于上上下下不和則陰陽謬斲而妖孽生是故有孝婦含冤而三年不雨者今關陝之連歲洊饑疫癘大作未可謂無所由召

也舉關陝而各直省可知矣臣故欲

皇上之緩其刑也夫強盜決不待時乃

國家之成法而臣顧欲緩之者亦暫緩其數年以
來所急促成獄者耳非欲行之久遠而于成法
有異議也合無通行各直省問刑衙門查將萬
曆元二年至于今日所招強盜在監者一一虛
心再問或未經詳允則寧遲其轉詳或已有決
單則略緩其處決要在隄防慎密不令之越獄
以逃情罪的確不令之含冤以死必可出則出

之必不可出而後刑之則所謂我與死者可兩
無憾而重民命以迓天和其道在此矣至于照
拏之案其禍尤烈卽盡舉而除免之亦不爲過
何也蓋強盜情犯深重不宜漏網須招扳盡緝
以正其辜此照拏之法不可已者然自捕盜法
嚴事主捏數以欺府縣據數以報上司應捕員
役偶得一人逼扳如數以售奸計如臣前所陳
說者是已彼爲其招扳者一經掛名便爲歇案
後獲之日使其賊首見在質對無詞卽據法坐

死或無盡枉然數年以來其以強盜得久生圜
固可與後獲質對者鮮矣故後獲者到官未及
一問輒報上司上司亦未據招明遽謂官吏能
設法擒拿先批犒賞一賞之後問官逢迎無賊
無仗而徒曰有原招在也無同夥無失主而徒
曰有原捕在也縱係良民亦無生理而有死法
百口不能解矣其猶未獲者則上司例有比較
府縣仍急追拏無論鄰右鷄犬不寧卽事主亦
執詞願息而又因趙甲以遍及于趙因錢乙以

遍及于錢小之恐嚇財物大之累死道路其害
不可勝紀臣待罪外吏見蕪湖劫庫招不滿四
十人而大江南北之間破家喪身者不知幾百
戶殊爲痛心今鳳翔一府耳計其照拏且逾八
百汧陽縣陳三等一招耳計其照拏且及二百
第漫綴一語于照出項下云不知名嚴緝另結
夫因趙而及趙因錢而及錢者猶爲有限也今
曰不知名則無人而非是矣舉一府一縣而全
省與各直省抑又可知書曰與其殺不辜寧失

不經蓋其慎也今不問其無辜而預擬以無赦之文惟恐其失刑而先按以必死之律豈堯舜如天之仁好生之德乎臣故以

皇上盡除免之爲願也合無併行各直省查自今及前歇案姓名除斬關刼獄果有實跡及曾奉

欽依賊首見在或其人雖逃而賊仗已在其家起出者仍照舊跟拏正法外其餘悉與註銷府縣不必挨拏上司不必比較凡應捕等役所承牌票盡追附卷則不惟受誣者有生還之門卽情實

者亦有自新之路衙門絕局騙之奸閭里無波及之擾亦足以廣近者

恩詔之所未及矣夫李斯論囚渭水盡赤而盜賊益繁漢武令直指使者誅捕無道而海內愈擾如龔遂罷捕逐盜賊之令渤海及大治焉此往事之得失較然也今

皇上方湔滌煩苛悉從寬大中外欣欣臣是以有所感激而謬爲之陳乞如此如蒙

勅下法司再加詳議覆

請施行則

皇上日月之明照于覆盆雨露之恩被于枯朽而于國家明刑慎獄之治其所裨益者亦非眇小也等因題奉

聖旨該部看了來說欽此欽遵抄部送司案呈到部看得巡按陝西監察御史陳薦題稱強盜暫緩行刑及除免歇案一節臣等竊惟弭盜所以安民而行之不得其道每因盜以厲民飭法所以禁暴而操之不得其人每緣法以爲暴強盜擬

斬決不待時蓋惡其情罪深重又慮檢押難周誠萬世不易之典也而各處相沿輒多緩至秋後與衆犯一體審決者夫亦恐其獄情之未真耳而人心易玩法禁日弛延及萬曆初年報越獄者殆無虛歲報強劫者殆無虛月我

皇上詔責所司嚴立條格節有申明法甚正意甚善也使奉行者稍存欽恤之心又何冤濫之有夫何條格稍峻人人自危監司而下惟知幸其獲以自寬而不暇詳其真僞之辯捕壯而上惟欲

得其人以免譴而每恣其文致之私盜情冤抑
誠有如御史陳薦之所言者如此而欲決不待
時不重傷天地之和哉合無通行各省直問刑
衙門查將萬曆初年至今見監一應強盜除賊
証明實及登時捕獲者仍遵

明旨正法外其餘俱要虛心再審未經詳允者寧遲
轉詳已奉決單者暫停處決毋拘成案毋憑妄
扳如有冤抑巡按御史卽爲奏

請開釋但須周防慎密勿致踈虞則平反必多而枉

濫自無矣至於照捕一節尤爲可矜蓋強賊糾
黨上盜多由一時烏合豈能盡知姓名官司鍛
鍊成獄謂非人衆不足以擬強嚴加拷訊信口
供扳妄累無辜報復私怨株連蔓引十無一真
但人供招便成斷案點胥積快目爲奇貨可居
撫按守巡又謂未完當結牌票一出閭巷騷然
溫飽者偶同姓氏立見傾家柔懦者橫被拘囚
必致斃獄甚至有以不識姓名若干人搪塞招
內者則形迹影響之間皆可起釁需求矣故照

捕之慘誠有不忍言者但徑從除免似非法紀
合無通行各省直問刑衙門如遇鞫訊盜情不
必責其多報或四五人或六七八人姓名住址真
知熟識者方准供吐詳允之日另立文簿一扇
將所報之人登記于上除斬關劫獄果有實跡
及奉

欽依賊首見在或本犯雖逃而賊伙已在其家起出
者照舊勒限緝捕外其餘悉從案候上司免其
比較有司不得勾攝如有別卷事發或偶爲地

方獲送者方行檢查原案虛心鞫審其自今以
前照捕招卷一體查照施行則案牘可清而良
善獲甦矣再照防流者必求其源救弊者先正
其法處決緩矣照捕除矣而妄拏者不禁則將
來者又何抵極耶然欲嚴妄拏之禁必須稍寬
捕盜之格諦閱御史陳薦所奏一則曰捕盜法
嚴至引李斯論囚漢武誅捕以明之而終未竟
其說者以近年申明事例不宜輕議更張也臣
等妄謂法貴因時事宜審勢琴瑟不調必起而

更張之膠柱而鼓不可也我

皇上御極初年人心玩愒固當行之以峻今

乾綱震肅人心警懼又當濟之以寬合無恭候

命下容臣等會同兵部將萬曆二年以後新立捕盜
條格併節奉申明事例通行查出逐一詳確應
照舊者照舊遵行應從寬者稍加更易擬議停
妥請自

聖裁通行遵守仍纂入問刑條例著爲令甲庶幾法
不繁而官守自易刑不濫而民生亦安矣

會議捕盜條格疏

爲捕盜法嚴獄滋冤濫懇乞

天恩暫賜緩刑以迓天和并議除免歇案以全無辜

生命事陝西清吏司案呈奉本部送刑科抄出

該本部題先該巡按陝西監察御史陳薦題前

事內稱原議捕盜條格其法稍嚴故有司以避

罪邀功爲念往往鍛鍊成獄冤濫寔多合無通

行各直省問刑衙門查將萬曆元二年至今所

招強盜在監者暫緩行刑一一虛心再問及稱

刑部奏疏 卷二
照拿之案其禍尤烈乞查自今及前歇案姓名
悉與註銷等因奉

聖旨該部看了來說欽此欽遵隨該本部覆看得強
盜暫緩行刑及除免歇案一節相應依擬但欲
嚴拿之禁必須稍寬捕盜之格合無容臣等
會同兵部將萬曆二年以後新立捕盜條格併
節奉

申明事例通行查出逐一詳確應照舊者照舊遵
行應從寬者稍加更易議擬停妥請自

聖裁通行遵守仍纂入問刑條例著爲令甲庶幾法
不煩而官守自易刑不濫而民生亦安矣奉

聖旨捕盜本爲安民近因條格太嚴地方官畏避叅
罰妄拿輕入害及無辜至於別起抵數多屬虛捏
豈朝廷立法初意各處見監未決強犯着該巡按
御史虛心研審如有冤誣卽與辯豁毋致禁斃果
情真罪當還遵前旨處決照捕的依擬以後問刑
衙門捕鞫強犯務要詳慎的確不許仍踵弊習致
有枉濫捕盜條格你部裏會同兵部議擬停當來

刑部奏疏 卷二
說欽此欽遵抄部送司案呈到部已經咨行南京
刑部都察院并各省直督撫衙門及咨都察院
轉行各處巡按御史通行各該問刑衙門遵奉
施行外其捕盜條格該臣等會同兵部尚書臣
張等查將捕盜條格五款及問刑條例京
城內外捕盜例一款續該兵部題

准失囚例一款俱與捕盜事宜相關通行酌議除應
照舊者照舊遵行外中間或事例開載重複則
奉行者苦無畫一之規或降罰輕重參差則註

誤者寧免規避之念民間失事之例更重於
京師則人情未厭刻日申報之條過爲之程限則
拘迫難行諸如此類臣等謹參酌時宜稍加刪
改固不敢槩存苛細仍長蔽欺亦不敢曲爲寬
弛致懈職守參并前例應存應刪應并應改總
計七條逐款開列前件議擬貼註請自

上裁如果臣等所議委可采行伏乞

勅下本部纂入問刑條例著爲令甲仍刊刻書冊通
行內外問刑衙門永爲遵守其一切煩苛之例

悉行停閣

計開原定捕盜條格共五款

一原議州縣但係無有城池去處倉庫被他境賊盜潛來打劫不論賊數多寡掌印巡捕官俱任俸戴罪緝捕過限不獲從撫按衙門提問起送吏部降一級調邊遠用兵備及守巡駐劄該道俱照不及降用有城池州縣倉庫獄囚被劫掌印巡捕官俱問罪起送吏部降二級調

邊遠用兵備及守巡駐劄該道俱降一級調用州縣與衛所及守備官同城其守備及衛所掌印操捕官與有司一體問罪降級若衛所倉庫被劫專以衛所掌印操捕官問罪降級係本處嘯聚之盜所劫自守巡兵備與軍衛有司俱加一等隱匿不報者加二等

前件先該兵部議得此條係萬曆二年題准事例但強盜劫掠倉庫獄囚重大事情不分有無

殺人俱各先行具奏限三箇月以裏捕獲如竊盜庫及監守人等侵盜庫銀止照律例問罪不必具奏其本處嘯聚之賊必須著有名姓不能訪拿既行劫掠仍聚不散及拿獲之日果係本管賊人數多方坐前罪今該臣等會議得此條原與後條成化二十一年

勅旨大同小異本條止言倉庫遺劫獄殺官及百人以上似覺遺漏應照

勅旨將有城池者在前無城池者在後及叅入劫獄等項其分別降級一依本條又緝獲之限舊例一月之內不獲復限半年近奉明旨亦著寬限今改限三月尚覺太促通應酌改附刑律捕亡下其撫按先將奏報一節應併入後撫按不行覺察條內今改于後一凡府州縣係有城池及設有衛所被賊打劫倉庫獄囚或殺死職官或聚至百人以上者撫按官就將各掌印操捕等

官先行叅奏任俸戴罪緝捕限半年以裏盡數拿獲免罪如過限拿獲未盡再限三箇月盡獲亦准免罪若全無拿獲及再限內不能盡數拿獲者不分軍衛有司俱問罪降二級文官送部武官仍於本衛所各調用衛所失事止坐衛所掌印操捕等官兵備守巡并守備官任劄本城者降一級調用不係任劄處所止調用若自來不曾設有城池者掌印

巡捕等官止降一級兵備守巡守備等官分別罰治

一原議失陷城池者照依嘉靖四十一年會議題

准事例而行

前件先該兵部查得嘉靖四十一年一款凡沿邊沿海及腹裏府州縣與衛所同住一城者及衛所自住一城者若遇大虜及盜賊生發攻圍不能固守或棄城

逃走或開門延賊致賊進入殺虜男婦三十人以上燒毀官民房屋者衛所掌印官與專一捕盜官俱比照守邊將帥失陷城寨者律斬其府州縣掌印官及捕盜官與衛所同住一城者不能竭力協守俱起送吏部降一級別用其餘府州縣不分邊腹裏原無設有衛所但有專城之責者若有前項失事掌印捕盜官俱比照牧民官激變良民因而失陷

城池律斬罪其自來不曾建立城池與雖設有城池被盜潛踪隱跡設計越城進入劫盜事出不測雖有前項失事俱不得比用此律守巡兵備止於參究治罪量事情輕重臨時奏

請定奪係萬曆二年題准通行今該臣等會議又查得嘉靖四十一年原題云一凡沿邊沿海腹裏都司衛所自住一城及與府州縣同住一城但遇賊寇攻城不行固守

或先期避出或臨時棄去致賊入城及
守備不設爲賊掩襲而入殺虜男女三
十人以上焚燒官民房屋者都司并各
該城分衛所掌印與專一捕盜官俱比
照守邊將帥失陷城寨者律斬其同住
府州縣掌印與專一捕盜官不行固守
而輒棄去失陷者亦比問斬罪若在城
同守止因防禦不固失陷者比照守邊
將帥被賊侵入境內虜掠人民者律發

邊遠充軍若兩縣與衛所同城者止以
賊從某縣所管城分入城其掌印與專
一捕盜官各照前二項治罪其餘衛所
府州縣佐貳首領官但分有守城信地
致賊於所守去處攻打掩襲入城者亦
比照被賊侵入虜掠之律充軍若各城
原無設有都司衛所而府州縣職守專
城但有前項失事者不分不行固守棄
去及守備不設各掌印并專一捕盜官

俱比照守邊將帥失陷城寨律斬若兩縣同在府城亦止以賊從某縣所管城分入城其掌印官與專一捕盜官各照前比問斬罪其餘府州縣佐貳首領官但分有守城信地被賊於所守去處入城者并各州縣自來不曾設有城池被賊攻入刼殺焚燒者亦比照被賊侵入虜掠律充軍其守巡兵備官駐劄該城先期託故遠出臨時潛踪避匿及守備

不設以致失陷者亦比照守邊將帥被賊侵入境內虜掠人民律充軍若守巡原無定駐止是遙制失陷者叅奏爲民看得此條比前兵部查載者更爲詳備失陷城池事體重大衛所官旣坐斬罪府州縣官同住一城亦預有責前條刼倉庫獄囚等項已降二級今止降一級是失陷之罪反輕於被刼矣應照原題比律充軍兵備守巡等官亦難止於究

治又有司失陷城池比激變良民律亦屬未安至如開門延賊恐事理所無若果有之是與賊等矣安得止以失事論罪通應酌改附兵律主將不固守下今改于後

一凡沿邊沿海及腹裏府州縣與衛所同住一城及衛所自住一城者若遇大虜及盜賊生發攻圍不行固守而輒棄去及守備不設被賊攻陷城池刼殺焚燒

者衛所掌印與專一捕盜官俱比照守邊將帥失陷城寨者律斬府州縣掌印并捕盜官與衛同住一城及設有守備駐劄本城者俱比照守邊將帥被賊侵入境內虜掠人民律發邊遠充軍其兵備守巡官駐劄本城者罷職爲民若非住劄處所兵備守巡及守備官俱降三級調用若府州縣原無設有衛所但有專城之責者不分邊腹遇前項失事掌

刑部奏疏 卷二
印捕盜官照前比律處斬兵備守巡官亦照前罷職降調其有兩縣同住一城及府州縣佐貳首領但分有守城信地各以賊從所管城分進入坐罪若無城池與雖有城池被賊潛踪隱跡設計越城進入刼盜隨即逃散不係失陷者止以失盜論俱不得引用此例

一原議民間被刼係他境潛來一時不測之賊在於城內查照成化二十一年題

准條例而行在於城外及無城州縣與鄉落去處軍衛有司俱減一等論

前件先該兵部查得成化二十一年閏四月二十九日欽奉

憲宗皇帝勅旨各處盜賊生發如事干城池衙門殺官刼庫刼獄并積至百人以上者限一箇月以裏不獲聽鎮守巡撫巡按官將分巡分守守備及府州縣衛所巡司掌印巡捕官任俸戴罪挨拿盡絕照舊支俸管事半年不獲者不分司府州縣衛所

巡司掌印巡守巡捕等官俱聽巡按御史提問三司掌印官照依常例發落其餘每一起將州縣守禦千戶所巡司掌印巡捕官并專一地方守備等項及府衛巡捕官降一級每二起府衛掌印官降一級每三起分巡分守官降俱調邊遠去處欽此
又萬曆二年題

准一款云一各處巡撫巡按等官遇有報到賊情卽行都布按三司分巡分守及掌印官嚴督捕盜官兵人等緝捕如有隱蔽賊情

不行開報事發之日應提問者提問應
叅奏者就便奏

請拿問畢日一二次不報者住俸挨捕三次不報者
戴罪挨捕至四次以上不報者不分軍
民職官俱監候奏

請降等敘用

今該臣等會議得前條

勅旨內立限住俸戴罪挨拿及分起數降級皆是殺
官劫庫等項情重者若以打劫民間之

盜城內卽照此例城外止減一等俱屬
太重難行查京城內外被劫舊例五起
降一級十起降二級新例十名以上住
俸拿獲一半卽准開支二十名以上止
于罰俸三十名以上方行革任今在外
一次至三次府州縣衛所掌印巡捕官
及分巡分守官俱卽降級是在外反重
于

京師矣似應將在外之例倣京城之例酌量施行

又近奉

明旨若限內拿獲別起真賊亦准抵數贖免應參入
附刑律捕亡下其後一條專爲隱匿而
設應與後撫按官不行覺察一條參併
爲一此不必載今改于後

一各處民間被賊打劫卽時擒獲者不分
城內城外各掌印巡捕等官俱免罪一
月之外不獲通行住俸候拿獲一半以
上方准開支若中間能獲別起及別府

州縣真正強盜及各越獄重囚亦准抵
數但不許將照捕名數朦朧捉拿以圖
抵飾仍通計一年之內除盡數拿及拿
獲一半以上免罪者不計外城內積至
五起城外及無城去處至十起以上不
分軍衛有司掌印巡捕等官叅究問罪
俱降一級文官送部武官於本衛所各
調用兵備守巡官分別罰治

一係原議本處嘯聚之賊不問城內城外
俱照隆慶六年吏部題

准格例而行

前件先該兵部查隆慶六年吏部所題捕
盜條格內開各州縣掌印巡捕官有盜
至十名者降一級二十名者降二級三
十名者罷其官各兵備及該道官所屬
有盜合至五十名者降一級七十名者
降二級百名以上者罷其官撫按官有
隱匿不行叅奏者聽本部都察院及科

官叅奏重治若果地方有盜卽行申報
上司就便捕滅上司官若聞地方有盜
卽撥兵馬就便捕滅者免究仍錄敘其
捕盜之功量多寡爲陞賞議行各省巡
撫都御史各咨都察院轉行各巡按御
史通行申飭以後但有失事俱照前項
條格事例施行今照嘯聚之寇以團結
恃衆橫行不散者而言至於一時勾劫
之盜倏往倏來未經捕獲則本地他境

無從稽查人數多寡倉皇無辯若使不
分城內城外則孤村野店海濱湖旁昏
暮劫掠旋即逋逃豈可逆計賊數議行
黜罰今後城外民家被盜亦照成化二
十一年

旨內所開其餘每一起將州縣守禦千戶所巡司掌
印巡捕官并專一地方守備等項及府
衛巡捕官降一級每二起府衛掌印官
降一級每三起分巡分守官降一級俱

調邊遠去處城內各加一等如果強盜
入禁城殺人方行參奏其餘止是申報
合于上司研審明實例該奏

請者卽具奏

請不必奏

請者俱照常發落以省瀆擾伏乞

聖裁

今該臣等會議得此條吏部題准者以
名數降級兵部議改者以起數降級俱

不論失事輕重但有被刼卽行參降今
府州縣或濱湖海或鄰山洞豈能保無
失事若一歲之間犯有三起則司府州
縣衛所等官盡行降級矣所以近來在
外有司每遇民間失盜但只朦朧延挨
不卽申報府道雖或明知亦不覺舉蓋
恐犯有二起罪將及府犯有三起罪將
及道上下相蒙甚非盛世所宜有也計
名計起之例俱屬難行已議於第三條

內照京城捕盜之例分別城內城外計起降罰其城內殺人方行叅奏一段應叅入後隱匿條內此條通行刪去不必復載

一原議各撫按官不行覺察互相容隱者聽本部都察院及科官叅奏重治

前件先該兵部查係萬曆二年題

准通行又續議凡盜賊行劫有司軍衛員役登時具報以失盜之日爲始過三日不報者以

隱匿論府州縣掌印官及撫按司道以各申文到日爲始每一日以一百里爲限計程違三日之外以隱匿論其巡歷駐劄地方遠近不齊先後不一應奏報者明開相距道里計程若干申報文移何日發行何日奏報如有稽遲各坐以罪及隱漏賊數以多作少蔽匿事情以重作輕者俱罪坐所由

今該臣等會議得凡地方失事與府州

縣相隔不無遠近遇有報到掌印捕盜等官必須查訪的確方敢申報上司上司遇有申報亦須覆查的確方敢奏聞今不論道里遠近但限以三日之內致令上下倉皇反有踈漏此必不可行之法也又查得在外撫按官每年終例有盜息民安奏報本冊今失事情重者既令即時具奏矣其情輕者應于歲報冊內逐一開報以憑稽查通行叅改又查前第三條

內隱匿一二次者住俸挨捕三次戴罪挨捕四次以上軍民職官俱監候奏

請降等敘用此例亦難行蓋事情有輕重如隱匿情重者若殺官劫獄之類卽一次已應重處矣豈得積而至於三四次乎四次以上止於降等又似太輕且五品以上職官亦無徑自監候之理其前第一條兵部議有強盜劫庫劫獄重大事情先行具奏其餘不必具奏第四條兵部議有

強盜於禁城內殺人方行叅奏各一節
俱係申報賊情之例相應叅併爲一附
刑律捕亡下今改于後

一凡強盜打劫各該有司軍衛員役不分
事情輕重務要登時從實申報如有隱
匿者撫按官即將各該員役應提問者
提問應叅奏者就便叅奏酌量情罪或
罰治或降調或罷斥擬議上

請不許容隱其撫按遇有報到若係殺官劫庫劫獄

并聚至百人以上或嘯聚不散及城內
打劫至殺人者卽行奏報其民間被劫
事情稍輕者類入歲報冊內年終具奏
俱不許容隱違者聽部院該科叅奏重
治

問刑條例及兵部新例共二款

一舊例京城內外關廟街巷但有響馬強
盜白晝行劫者巡捕把總等官兩箇月
以上不能捕獲降一級調外衛分管地

方官員俱住俸責限緝捕若行劫不於
白晝及雖係白晝離城寫遠空野去處
被劫者巡捕把總等官各住俸與分管
地方官俱責限緝獲限內得獲免罪不
獲送問一年之內積至五起以上仍降
一級十起以上降二級俱調外衛外任
又萬曆七年二月初十日兵部題

准京城內外地方但有盜賊生聚城內三五名以上
城外十名以上劫財傷人者把總兵馬

官卽時擒獲免究仍與論功敘錄若有
踈虞先行任俸候拿獲一半以上者方
准開支二十名以上全數脫逃者任俸
限三箇月以裏拿獲一半以上者姑免
叅治過限不獲罰俸三箇月仍令戴罪
拿賊若三十名以上者不分擒拿在逃
叅住革任

前件臣等會議得前條係舊例計起數降
級次條係新例計名數罰治竊詳名數

易于增減不若仍計起數爲有的據且
舊例五起方降一級新例三十名便革
任倘一起卽有三十名革任不無過重
巡捕把總官調衛亦太重通應改併今
改于後

一京城內外但有強盜劫財傷人者巡捕
把總兵馬等官卽時擒獲免罪仍論功
敘錄若有脫逃俱卽住俸限三箇月以
裏拿獲一半以上者姑准開俸過限不

獲各罰俸三箇月仍總計一年之內除
盡數拿獲及拿獲一半免罪者不計外
城內積至五起城外十起以上俱問罪
降一級文官仍調外用

一原議各州縣掌印官不論曾否他出死
罪重囚越獄至三名以上者住俸戴罪
拿賊六名以上者調用十名以上者降
一級十五名以上者罷其官巡捕者罪
同有能限內盡數捕獲者免罪守巡各

道若係駐劄處所及同時或先後連二次失事者聽撫按具奏重加罰治撫按官有隱匿不以實聞者聽吏部都察院及科道指名叅究

前件臣等會議得此條係吏部題

准見行條格內止言州縣不及府與衛所似未備掌印官若果因公他出偶遇失囚原無規避之情卽與見在王守者同罪似欠分別十五名以上卽罷其官亦覺太重相

應酌改附刑律王守不覺失囚下令改于後

一各府州縣掌印巡捕官但有死罪重囚越獄三名以上俱住俸戴罪勒限緝拿六名以上調用十名以上降一級十五名以上降二級通限三箇月以裏有能盡數拿獲者免罪衛所官遇有失囚亦照前例若偶因公事他出致有疎虞者減見在王守之人罪各一等其兵備守

巡官係駐劄處所失事二次叅奏罰治
撫按官有隱匿不以實聞者聽部院該
科叅究

覆議補偏救弊疏

爲目擊時艱敷陳補偏救弊之策懇乞

聖明採納以裨

國計以飭吏治以重民生事湖廣清吏案呈奉本
部送刑科抄出南京湖廣道試監察御史黃學
曾題前事內除均里甲補丈單酌積穀禁誣揭
聽各該衙門議覆外據開人命須憑檢驗議獄
宜慎初情故有宜檢者亦有不宜檢者有宜委
有司互檢者亦有不宜委有司互檢者要之貴

慎其初得其人而已邇來有司問刑詳慎者固多其中漫不經心視人命如草芥者亦不少每見具告人命不審真僞槩行檢驗如真正毆死必須檢其傷痕然後擬抵則死者之檢法固有所不免也若服毒自縊之類生者既無擬償之律而死者先受削刮炮烙之慘不幾於殘忍太甚乎鄰界互爭共毆而死則委彼此有司共行而互檢之得矣若本縣人命槩委鄰近有司覆檢其中稍有異同輒相傾陷自非素有執持之

人多不肯平反至有明知其冤寧依舊案不肯失同袍之心者以致招案愈深後來問官相沿而不肯救正者又每視爲鄰人之鬪委後或數月或半年而不肯卽檢者又有畏其臭穢不赴屍所聽從仵作喝報大小其尺低昂其手者如此弊端不可枚舉致使民有冤情竟爲沉案上千天和莫此爲甚如蒙乞

勅該部轉行各省直問刑衙門先較定銅尺一把發各有貯庫革除仵作私尺以杜弊端凡告人命

有司先拘人犯虛心細審如果致死方行檢驗
不許出三日之內亦不許轉委佐貳人員關出
銅尺親自檢看須究兇首或用某物或何人証
務此對傷痕長短大小明白彼此輸服無詞取
具供由解府覆審無異發回具招次申本道改
委精明府佐亦在府庫內關出銅尺親自覆檢
的確具招呈詳如有冤情卽時批駁改正其服
毒自縊人命止許相驗毋得開坑削刮以殘毀
其軀及審非真正威逼而輒行輕生圖賴者毋

得槩追埋葬則小民自知輕生之無益亦全民
命之一端耳臣故謂檢委宜慎而可以雪生死
之含冤也人命慎矣而捕盜之法尤不可不講
也今天下捕盜衙門各另設有應捕人役在各
省則謂應捕在兩廣則謂總甲孰非爲捕擒盜
賊計哉不知將以捕盜適以爲盜耳蓋緣此輩
市井無賴夤緣充役頂首多費百金以致一入
衙門如虎而翼每遇差遣多帶爪牙三五成羣
一呼百諾勢如虎狼其中真正強盜或投厚賂

而反得脫逃無干良民或被妄拏而非刑逼認
拏一人而左右之人俱被其害矣拏一家而左
右之家俱爲一空矣甚而通同老監賊犯妄首
平民營牌罔利彼此平分者矣如此姦弊難以
枚舉言之可爲寒心此非民之大害乎議者以
爲此革不用則捕盜何人臣愚以爲目今保甲
行矣在在俱捕盜之人且各把隘控險去處俱
有防護官兵安用此輩爲也如蒙乞

勅該部轉行各省直捕盜衙門將前項應捕人役通

行禁革其已行保甲者再行申飭未行者速令
編行凡有地方失事責令本處保甲地方人等
或責令本處防護官兵立限緝拏如已發覺首
出在官者亦密牌差本處官軍保甲里排人等
協拏擒獲到日務要虛心細審期得真贓失主
識認輸服無詞方可擬罪毋得非刑拷打逼供
以致冤獄如此則捕盜責成于保甲旣知失事
之有歸斯平日防範之必周可少杜姦民之邪
志雖大其有不寧而衙門其有不清者乎臣故

謂應捕宜革而可以除生民之大蠹也衙門之
害除矣而刁訟之未懲良善可以獲安乎臣自
習人事時至上年應

召之日經過道路咸得聞云前數十年風俗醇古不
知好訟間有訟者畏官府如畏神明直者直曲
者曲彼此輸情絕無大訟何二十年來訟師煩
興起滅詞訟武斷鄉曲出入衙門莫敢誰何以
故年來刁風大長民俗大壞耳臣作令時每見
上司批發詞狀及與臣共事者言及民間詞訟

非強盜卽人命非抄洗卽搶奪非土官卽勢豪
一狀之中或單開惡跡數十條或牽連無干數
十輩或以老幼殘疾出名希圖收贖或以遠年
問結事情裝飾聳動或詭名而告有狀而無人
或詭籍而告有人而別郡勾攝動經旬月牽連
多至半年良善之家見其誣告愚懦無能及平
日懼法者願受虧求和惟圖苟免乎刑罰武健
驕悍不肯相下者輒多方求勝寧不惜平身家
一狀未已復告一狀前官未已復告新官甚而

刑部奏疏
卷二
樹旗聚衆假稱激變挾制良民者情態無窮變詐百出實者十無一二虛者十常八九事情重大者誣告多抵軍徒有力者猶能收贖而費已不貲無力者或死獄中或死配所是始倩訟師之時所費無幾及歸結之日彼此蔓延亡身敗家流弊之慘有不忍言者如之何民不貧且盜哉議者謂巡按巡歷已有訪拏及于此輩臣以爲訪者未必真真者未必訪與其訪拏之未盡孰若隨事摘發之爲得乎如蒙乞

勅該部轉行撫按及各問刑衙門凡遇放告必須面審審准將原告遞解批問衙門問官虛心細審毋畏強暴毋受囑託和顏辯折務得真情如原告果有冤抑卽爲辯明如屬誣告務究主唆訟師與其面對無詞一併依律擬罪申懲如有司招申止究原告抵誣而故縱訟師者許批駁嚴究但此輩姦宄狡猾卽問徒發配纔到卽逃仍行起滅恬不知警宜再批行於本衙門首枷號數月方行責發庶閭里小民知某人爲告誑狀

而枷也知某人爲唆某人告誑狀而枷也寧不
惕然思懼乎其姦民聚衆樹旗假稱激變挾制
良民此風委宜重懲不許姑息其餘一切小事
宜許和釋務從寬假則自然心平氣和忿可解
爭可息如此而詞訟不省良善不安者未之信
矣臣故謂刁訟宜懲而可以安無窮之良民也
等因奉

聖旨該部知道欽此欽遵抄部送司案查萬曆十一
年十月內該陝西巡按監察御史陳薦題爲敷

陳地方事宜以備

聖明採擇以隆萬世治安事內開一議審檢謂人命
當檢不當檢在審之於初而初檢覆檢以至三
四檢徒傷尸體欲各有司慎重檢驗又查萬曆
十一年十月內該戶科給事中楊芳題爲敷陳
愚悃隨事效忠懇乞

聖明亟

賜採納以光

聖德以安民生事內開應捕妄拏平人嚇詐富戶欲

問刑衙門行總捕官重加懲治又查萬曆八年十月內該禮科都給事中帥蘭等題爲重地太災民命殘損太甚乞飭撫按諸臣省躬率屬修舉恤處實政并陳末議以裨

聖治事內開一款訟詰則姦宄未杜謂教唆起滅誣害牽連欲行禁止各該本部覆奉

欽依通行各該撫按衙門嚴行所屬有司遵行去後今該前因通查案呈到部看得南京湖廣道試監察御史黃學會條陳慎檢委革應捕禁刁訟

各一節爲照人命抵償律有明憲傷憑檢驗法貴審詳邇來有有司樂因循者當檢而不檢使冤抑竟致沉埋喜生事者不當檢而檢致支體頻遭割裂甚或推委佐貳而不顧弊孔之叢生附會同僚而每多文致以成獄檢委之當慎誠有如御史黃學會之所陳者矣今後合無行各該撫按嚴飭有司凡遇人命不厭詳慎審其情之真否不一切檢驗而使死者罹殘毀之慘求其罪之當否不一味和同而使生者抱沉痛之

冤且檢以銅尺使傷痕不差限以三日使屍體
不變而至于輕生自盡者不槩追埋葬以絕圖
賴之端庶乎民命可全而死生並蒙其澤矣盜
賊之發責在捕人而捕人之爲盜賊不少也三
五相比機械橫生或主使妄攀而營牌票以罔
利或賄脫真犯而加刑逼于無辜應捕之爲害
誠有如御史黃學會之所陳者矣查得近年議
行保甲之法科條具在合無行各撫按通行有
司慎用應捕專責保甲彼各自有身家則守望

急而稽察必固原係善良則奉法謹而索詐自
息同聚鄉村則耳目近而擒獲亦易及解到盜
賊又審其真僞以爲保甲之賞罰盜賊何患其
不息也刁訟之衆起於教唆蓋教唆之徒詭詐
萬狀或將無而作有或以輕而爲重閱其詞則
死有餘辜而究其情則百無一實但知誑目前
之准行而不顧後日之反坐及夫訟者伏誣而
唆者已遠去矣此而不禁後將何極御史黃學
曾條陳及此深爲有見今後合無行各撫按通

行所屬有司遇有才訟必究教唆而又根求窩藏容隱之家凡有司招申止究本告而不及訟師者必批駁嚴究毋容漏網及研審得實而誣告情重者本告與訟師各枷號通衢曉示衆庶使人人知所警畏至于姦民假稱激變挾制良民刁風尤惡漸不可長亦以其法治之則刁訟可息而良善何患其不安也臣又照得有司者百姓所視以爲命而撫按者有司所視以爲帥也以上三事節經言官建白屢奉

皇上俞允宜乎通行遵照永無前弊而今又有如御史黃學會所言者無他撫按雖行于有司而有司常視爲末務卽有行者亦皆彌文以塞責飾情以要譽耳伏望

皇上申飭撫按嚴諭有司此後遇有責成事件務在必行行之而實者獎薦及之不嫌其喜事不疑其好名亦不病其干進賢有司安得而不勉行之而不以其實者叅論及之不拘于甲科不拘乎請托亦不自爲顧忌不肖有司安得而不懲

如是則一時牧民御衆者皆循良之吏而四方
百姓無不獲其所

聖天子宵旰元元之憂庶可以少紓矣合候

命下本部移咨都察院轉行各該撫按衙門一體遵
照施行

覆議時敝疏

爲恭逢

明世謹竭愚衷陳時政少裨治安事河南清吏司案
呈奉部送刑科抄出河南道試監察御史詹事
講題前事內開南京各衙門之詞訟紛紛准行
不一嚴禁徒長刁民之風等因奉

聖旨該部知道欽此欽遵抄部送司案呈到部看得
河南道御史詹事講條陳南京各衙門詞訟紛
紛乞要嚴禁一節爲照刑所以禁姦也而折獄

受詞以省爲貴我

國家設法司以掌刑獄而又以審受之責屬之通政司軍民詞訟非由通政司送到雖法司亦不得輒自受理

留京根本之地與在京事體相同各衙門奉法宜非在外有司之比若侵越職掌濫准狀詞長刁僞之風貽善良之害則其弊有不可勝言者案查萬曆十一年十月內該提督操江南京都察院右僉都御史趙煥題叅吏目左灝縱惡害人

乞要降調以後兵馬司不許受詞及濫行拘攝并乞

勅南京受狀衙門一體遵守等因該本部覆奉

聖旨南京各衙門受理詞訟照在京事例行如有濫行受理及出境勾攝害人的科道指實叅奏重治欽此本月內續該南京兵部尚書王遴條陳內一款申明職掌以端政體大略爲南京內外守備衙門不當侵理刑名及各城兵馬指揮等官不當干預詞訟各一節該本部覆奉

聖旨是守備叅贊衙門着遵前旨各照職掌行事一
應瑣細詞訟不必干預兵馬司亦不許受詞擬罪
有違犯的科道叅奏處治欽此節經臣等備咨南
京都察院各衙門一體遵行去後仰奉

綸音諒已改易絃轍矣今御史詹事講洞悉民艱復
有此奏無非加慎刑獄之意合候

命下容臣等咨行南京都察院通行各衙門遵照節
奉

明旨除通政司准送各衙門詞狀及御史有印差者

聽其准行外其餘一切不許濫受違者聽科道
官叅究庶政體畫一而刁風自息矣

覆議應捕疏

爲敷陳愚悃隨事效忠懇乞

聖明亟

賜採納以光

聖德以安民生事福建清吏司案呈奉本部送刑科
抄出該戶科給事中楊芳條陳前事內一款開
稱盜賊竊發囚犯在逃寧能不假手於應捕乎
然使應捕而盡皆守法之人用之誠可也柰之
何貪殘異常居則嚇詐平民一遇地方失盜則

妄拿平民細縛於古廟冷寺拷其強認盜情逼其牽扯富戶以便嚇詐其受痛之狀致不忍聞幸而總捕官爲公明人也尚爲之辯其真否審其強竊不幸而遇非其人也彼見地方失盜已不免於叅懲爲之羅織成招圖掩已罪此招一定上司則以事干盜情不肯擅出問官則以事係盜情嫌疑於出遷延歲月半爲獄鬼然原其始皆捕人之妄拿致之也不亦可疾之甚哉臣願

陛下念民命之當重憫無辜之罹死

勅下法司轉行在外問刑官每遇盜賊緝獲務詳爲鞫審勿輕爲坐罪仍行總捕官戒其捕人勿得妄拿平民毋得擅拷盜賊遇有盜賊獲解前來詰其有無拷打曾否嚇詐然後從公審斷倘有前弊縱獲盜得真亦必重懲而總捕官之賢否亦卽以此考之庶積捕知警而無辜免戮矣等因題奉

聖旨知道了該部知道欽此欽遵抄部送司案呈到

刑部奏疏
部看得戶科給事中楊芳題稱應捕妄拿平民
牽椿嚇詐總捕官羅織成招圖掩已罪要行問
刑官詳爲鞫審勿輕坐罪及總捕官嚴戒捕人
無肆考詐一節爲照捕盜之設本以安民而捕
非其人未免株連蔓引在應捕人則妄拿考認
以嚇財在總捕官則煅鍊成招以飾罪而招定
之後上下諸司又以事干盜情嫌於擅出致使
枉濫無辜淪胥就斃欲其盜情之無冤不可得
也查得萬曆十一年五月內該巡按陝西監察

御史陳薦題爲捕盜法嚴獄滋冤濫懇乞

天恩暫賜緩刑以迓天和并議除免歇案以全無辜
生命事內稱原議條格法行太嚴有司避罪邀
功以致應捕員役將乞丐流民妄指爲賊富戶
讎家逼令攀陷乞要通行查禁等因題奉

聖旨該部看了來說欽此該臣等議覆欲嚴妄拿之
禁必須稍寬捕盜之格等因題奉

聖旨捕盜本爲安民近因條格太嚴地方官畏避叅
罰妄拿輕入害及無辜至於別起抵數多屬虛捏

豈朝廷立法初意各處見監未決強犯着該巡按御史虛心研審如有冤誣卽與辯豁毋致禁斃果情真罪當還遵前旨處決照捕的依擬以後問刑衙門捕鞫強犯務要詳慎的確不許仍踵弊習致有枉濫捕盜條格你部裏會同兵部議擬停當來說欽此欽遵已經臣等會同兵部將萬曆二年以後新立捕盜條格并節奉

申明事例通行查出逐一議擬停妥題奉

欽依移咨南京刑部都察院并各省直督撫衙門及

咨都察院轉行各處巡按御史通行各該問刑衙門遵奉施行外今該科日擊前弊有此條議無非慎重民命之意相應覆

請再行申飭恭候

命下本部移行都察院轉行各省直巡按御史通行問刑衙門遇有緝獲盜賊務要詳鞫真確勿輕入罪及行總捕官嚴戢捕役無得妄拿平民擅拷攀陷仍將解獲盜賊詰其有無拷嚇然後從公審斷若係真賊實盜方許盡法定擬不得因

而輕縱如有拷打逼勒情弊卽將本捕監例擬遣至於總捕官之考覈亦據此以定其賢否庶積捕知警良民保全而地方亦獲安輯矣

覆議熱審疏

爲懇乞

聖恩重熱審以全民命事江西清吏司案呈奉本部送刑科抄出山東道監察御史劉懷恕題前事臣聞人情以生全爲至幸君德以好生爲深仁自古稱聖帝明王若虞舜周文其選矣今觀記所載欽恤之戒庶獄之慎恒兢兢焉豈故爲是過慮哉正以死者不可復生絕者不可復續故與其殺不辜寧失不經夫是以刑獄不濫和氣

充溢而名號顯美功業久長恒必由之也恭惟
我

皇上

寬仁天縱

慈愛性成

加意民生

軫念民命卽

位以來蠲免賑貸之

詔無歲不下熱審停刑之

旨史不絕書故不但海隅蒼生沐浴

德澤謳歌

聖化凡囹圄待盡之囚亦孰不感荷須臾少延之恩
以祝

聖壽於億萬年之久哉顧我

皇上哀矜寬抑之心雖時時在念而小民無知犯法
之輩則常常有之計今刑部見監各犯蓋四百
餘人矣夫一人囚繫舉家驚惶囚繫者多至數
百則警惕而惶惑者固數千人不止也且其犯

法也或發於氣血之私或出於過失之誤其間
風聞而情節曖昧懦弱而威逼誣招與夫望風
迎合而文致成獄者臣蓋未敢以爲盡無矣有
一於此皆足以傷天地之和而召災異之變况
今時值夏月雨澤未降天氣暄炎各犯羣聚幽
室穢氣薰蒸瘟疫必至誠有欲籲天而無由者
伏望我

皇上法舜文之美意開天地之弘恩

特勅法司會同多官從公詳讞若有羅織疑似情理

可憫者許其勿拘成案勿懷疑阻惟求情法之
中期臻明允之治而又責令提牢官吏爲之灑
掃獄室滌盪桎械給以醫藥時其飲食如是則
幸釋者固感再生之慶見監者亦無意外之虞
自是犴狴無含冤之夫九泉鮮抱屈之鬼可以
感召太和潛消災沴我

皇上好生之仁真與虞舜周文異世同符

國家億萬年之命脉端在是矣臣誠愚昧自知所

言無補

聖治萬一伏乞

皇上俯賜採納臣實不勝幸甚等因題奉

聖旨法司知道欽此欽遵抄部送司案呈到部看得山東道監察御史劉懷恕題稱重熱審以全民命要將見監囚犯會同多官詳讞勿拘成案及責令提牢官吏洒掃滌盪給以醫藥飲食各一節爲照刑獄重事民命攸關我國家旣慎讞鞫而又於法外廣

欽恤之恩時入盛夏特

降綸音輕罪減釋重罪有可矜疑者許令疏

請真

上天好生之德堯舜如天之仁也今御史劉懷恕復有此奏無非慎重之意除會官鞫審係每歲秋審與五年一次熱審之例次第舉行無容別議外合候

命下容臣等查照逐年熱審舊規將徒流以下輕犯逐一查出應釋者釋應減者減不敢時刻遲緩其見監重囚臣等躬率各司官逐一研審凡情

之可矜罪之可疑但有一隙可開者不拘名數
議擬上

請務求至當以副

皇上祝網之意至於在獄囚犯尤宜周恤不時申飭
提牢官吏時其飲食病則給以醫藥大小監中
勤加掃滌以防疫癘之侵庶於懲惡之中復加
求生之意而和氣薰蒸禎祥自可感召矣